

Aktenvermerk Grundbuchlage

Kaufobjekt: Flurstück 88/14, Gemarkung Altenau, bebaut mit Wohnhaus und kleiner Werkstatt.

Verkäuferin ist die Erbengemeinschaft nach Balduin Kruse. Käuferin ist die Morgenrot Wohnbau GmbH.

Problem: In Abteilung II steht ein Wegerecht zugunsten des Nachbargrundstücks, das im Exposé nur als „alte Zufahrt“ bezeichnet wurde. In Abteilung III steht eine Briefgrundschuld der Nordharz Bank von 1998. Der Brief ist nicht auffindbar. Die Käuferbank verlangt Löschung vor Auszahlung oder ein belastbares Aufgebotskonzept.

Grundbuchauszug Arbeitsabschrift

Bestandsverzeichnis

Gemarkung Altenau, Flur 7, Flurstück 88/14, Gebäude- und Freifläche, 1.240 qm.

Abteilung I

Eigentümer: Erbengemeinschaft nach Balduin Kruse, bestehend aus Otilie Kruse, Hildebrand Kruse und Kunrad Kruse. Eingetragen aufgrund Erbschein AG Goslar vom 04.02.2024.

Abteilung II

Lfd. Nr. 1: Geh- und Fahrrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers von Flurstück 88/12. Bezug: Bewilligung vom 18.03.1974.

Lfd. Nr. 2: Sanierungsvermerk der Stadt Altenau, eingetragen 2011.

Abteilung III

Lfd. Nr. 4: Briefgrundschuld 180.000 DM nebst 15 % Jahreszinsen zugunsten Nordharz Bank eG, eingetragen 1998. Brief erteilt.

Zwischenverfügung

Amtsgericht Goslar - Grundbuchamt

Der beantragten Löschung der Grundschuld Abteilung III Nr. 4 steht entgegen, dass der Grundschuldbrief nicht vorgelegt wurde. Die Löschungsbewilligung allein reicht bei einem Briefrecht nicht aus.

Ferner fehlt der Nachweis der Vertretung der Morgenrot Wohnbau GmbH in grundbuchtauglicher Form. Der eingereichte Handelsregister-Screenshot ist keine öffentliche Urkunde.

Frist: 6 Wochen.

Ergänzende Grundbuchamtsakte Briefgrundschuld und Wegerecht

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Käuferin Inga Rehfeld und Notar Dr. Brandt die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Verlorener Grundschuldbrief, altes Wegerecht in Abteilung II, Zwischenverfügung des Grundbuchamts und Aufgebotsverfahren vor Kaufpreisfälligkeit. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Der Verkäufer behauptet, der Brief sei "irgendwo in der Scheune" verloren gegangen. Die Käuferbank verlangt lastenfreie Umschreibung, übersieht aber zunächst das Geh- und Fahrrecht zugunsten des Nachbargrundstücks. Das Grundbuchamt fordert eine lückenlose Erklärung zur Briefsuche. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail des Notariats an Käuferin, Bank und Verkäufer

`` Von: notariat@brandt-altenau.test An: inga.rehfeld@testmail.test; kreditservice@bank.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Kauf Altenau 7 - Grundschuldbrief fehlt / Wegerecht muss vor Fälligkeit geklärt werden ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte erklären Sie die Ranglage, die Zwischenverfügung und den realistischen Zeitplan bis zur Kaufpreisfälligkeit. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Käuferin Inga Rehfeld und Notar Dr. Brandt

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Nachweis- und Aufgebotsvermerk

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 04-bankmail-brief-fehlt.eml

Von	kreditabwicklung@nordharz-bank.example
An	notariat@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Altenau - Grundschuldbrief nicht auffindbar

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir finden den Grundschuldbrief zu Abt. III Nr. 4 trotz Archivsuche nicht mehr. Eine Löschungsbewilligung können wir neu ausstellen. Bitte teilen Sie uns mit, ob ein Aufgebotsverfahren eingeleitet werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

Nordharz Bank

Tabellenblatt: Vollzug

Thema	Risiko	Aktion	Frist
Briefgrundschuld	Löschung ohne Brief nicht möglich	Aufgebot oder Ersatznachweis	6 Wochen
Abt II Wegerecht	Nutzungskonflikt	Bewilligung 1974 anfordern	sofort
HR-Nachweis Käuferin	Formmangel	aktuellen HR-Auszug notariell beiziehen	1 Woche

Tabellenblatt: Rang

Recht	Abteilung	Rang/Notiz
Wegerecht	II	älter als Erwerb
Sanierungsvermerk	II	Genehmigung prüfen
Briefgrundschuld alt	III	soll gelöscht werden
Neue Finanzierungsgrundschuld	III	Rang nach Löschung

Entwurf Aufgebotsantrag Grundschuldbrief

Sachverhalt

Der Grundschuldbrief zu der im Grundbuch von Altenau Blatt 771, Abteilung III Nr. 4 eingetragenen Grundschuld ist nach Auskunft der Nordharz Bank eG trotz Archivsuche nicht auffindbar.

Antrag

Es wird beantragt, das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung des Grundschuldbriefs einzuleiten und nach Ablauf der Aufgebotsfrist einen Ausschließungsbeschluss zu erlassen.

Anlagen

Löschungsbewilligung, Bankbestätigung zur erfolglosen Suche, Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Vollmacht der Beteiligten.

Zufahrt hinter der Werkstatt

Torbreite ca. 2,90 m

Nachbar nutzt Zufahrt werktags

Werkstattzufahrt kreuzt Wegerecht

Exposé erwähnte nur 'alte Zufahrt'

Datei

PDF-Anhang: 08-kaufvertragsauszug-faelligkeit.pdf

Kaufvertragsauszug Fälligkeit

Fälligkeitsvoraussetzungen

Der Kaufpreis ist fällig, wenn die Auflassungsvormerkung eingetragen ist, die Lastenfreistellung gesichert ist, kommunale Genehmigungen vorliegen und die finanzierende Bank den Rang ihrer Grundschuld bestätigt hat.

Voraussetzung	Stand
Vormerkung	beantragt
Lastenfreistellung	offen wegen Brief
Sanierungsvermerk	Genehmigung angefragt
Wegerecht	inhaltlich offen